

Le droit des affaires : peut être défini comme étant l'ensemble de règles juridiques applicables aux acteurs, aux activités et aux structures du monde des affaires.

Cette matière couvre un champ très vaste. Notre programme se limitera aux sujets suivants :

L'acte de commerce

Le commerçant

Le fonds de commerce

Les sociétés commerciales

Chapitre I : Le commerçant et l'acte de commerce

Aux termes de l'article 9 du code de commerce¹ « sont commerçants ceux qui exercent des **actes de commerce**² de manière personnelle et indépendante et notamment l'un des actes énumérés à l'article 6 et en font leur profession habituelle.

La définition du commerçant suppose donc la définition des actes de commerce. Cependant, la notion d'acte de commerce n'est pas définie par le code de commerce mauritanien. L'article 6 de ce code prévoit une liste des actes supposés actes de commerce. Cette liste n'est pas exhaustive mais c'est une liste donnée à titre d'exemple comme en témoigne l'expression “ notamment “.

L'article 6 dis³pose « sont **notamment** réputés actes de commerce pour leur objet :

- l'achat d'immeubles en vue de leur revente en l'état ou après transformation ;
- la location, en vue de leur sous-location, de meubles ou d'immeubles ;
- toute entreprise de production, transformation et représentation ; »

¹ La référence juridique de ce cours est le code de commerce

² Il faut rappeler que les opérations de commerce se caractérisent par la rapidité, le crédit, la confiance et la recherche du profit. Ces caractéristiques ont des conséquences sur les règles juridiques qui leur sont applicables

³ Lexique juridique on dit que la loi dispose (c'est ainsi qu'on parlera toujours des dispositions de loi), le juge statue, décide, le législateur édicte, le contrat stipule.

D'autre part, l'article 7 prévoit que certains actes sont considérés des actes de commerce par leur forme : c'est le cas de la lettre de change (L C), billet à ordre (B O) , et les sociétés commerciales .

L'étude des actes de commerce pose la question suivante ; Pour quoi distinguer l'acte de commerce de l'acte civil (l'acte civil est l'acte réalisé par deux personnes privées qui ne sont pas des commerçants) .

On distingue l'acte de commerce de l'acte civil puisqu'ils n'ont pas le même **régime juridique**⁴. L'acte de commerce est régi par le code de commerce tandis que l'acte civil est régi par le code civil (en Mauritanie ce code prend le nom du code des obligations et contrats).

L'acte de commerce se caractérise par ce qui suit :

1. -la **prescription** : Elle définit la durée pendant laquelle un commerçant peut demander le paiement des sommes dues à l'issue d'une transaction commerciale. Conformément à l'article 5 du code de commerce, les obligations commerciales se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes.
2. La **liberté de preuve** : le principe en matière de preuve commerciale est celui de la liberté .Cela signifie qu'une transaction commerciale peut être prouvée par tous moyens. contrairement au domaine civil où la preuve est limitée. cette facilité trouve sa raison d'être dans la rapidité et la confiance qui caractérisent le commerce. Cependant, le droit des affaires prévoit des mécanismes de garantie qui protègent les créanciers contre l'insolvabilité du débiteur . Ces mécanismes s'appellent les sûretés.
3. **Compétence juridictionnelle** : les litiges commerciaux sont de la compétence du juge commercial .
4. **La faillite**ⁱ : les activités ayant pour objet des actes de commerce peuvent faire l'objet d'une procédure particulière appelant l'application des règles relatives aux difficultés des entreprises. En effet, lorsque l'entreprise est en état de cessation de paiement (c'est-à-dire lorsque l'actif disponible ne peut pas couvrir le passif

⁴ Le régime juridique désigne un ensemble de règles de droit applicables à une activité, une personne ou à une institution.

exigible) trois scénarios sont possibles : la continuation de l'entreprise si cela est possible , sa cession et enfin sa liquidation.

5. **L'arbitrage commercial** : c'est un mode alternatif de règlement des litiges dans le domaine commercial. Généralement les contrats commerciaux contiennent une **clause⁵ compromissoire** qui a pour objet de soumettre les litiges éventuels entre les parties à un tribunal arbitral.
6. **La présomption de solidarité** : la solidarité est définie comme étant le fait que chacun des codébiteurs est tenu de payer la totalité de dette, et que le créancier peut se faire payer par l'un ou par l'autre de ses codébiteurs, sans les poursuivre tous ensemble. En matière commerciale cette solidarité est présumée (voir l'article 980 du code de commerce).

ⁱ La faillite , les procédures collectives , les difficultés des entreprises désignent la même chose

⁵ On appelle clause : toute disposition particulière insérée dans un acte juridique. La clause concerne surtout le contrat, on parle des clauses contractuelles, et le testament on parle de clause testamentaire